# CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

2023

**EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**
**CONSIDERANDO:**

**Que,** el artículo 3 numeral 8 ibídem de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "*Son deberes primordiales del Estado: Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.*"

**Que,** el artículo 83 numeral 12 ibidem, dispone que: *"Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética (…)."*

**Que,** el artículo 351 de la citada norma determina que: *"El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; laley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global".*

**Que,** el artículo 387 de la norma citada, señala que: *" Será responsabilidad del Estado: (…) 2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir; 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley; 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales y; 5. Reconocer la condición de investigador de acuerdocon la Ley;*

**Que,** el artículo 13, literal c); de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que: (…)*Son funciones del Sistema de Educación Superior: (…) "Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística".*

**Que,** el artículo 4 numeral 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, indica que: *Entre sus principios: "(…) 11. La ética en la ciencia, tecnología, innovación deberá estar orientada a la satisfacción de necesidades y a la preservación de la dignidad humana y sus aplicaciones deberán ser racionales, pluralistas y justas; (…)".*

**Que,** el artículo 67, de la citada norma. - Ética en la investigación científica.- manifiesta que: *"Los principios necesarios para el cumplimiento de la ética en la investigación científica estarán desarrollados en un Código Ético Nacional, el cual deberá contemplaral menos los siguientes ámbitos: 1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad; 2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 5. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el Código Ético Nacional, obtenidos en procesos de investigación; (…)".*

**Que,** el artículo 38 del Reglamento de Régimen Académico. - Ética y honestidad académica, establece que: *"Las IES expedirán políticas de ética y de honestidad académica sin perjuicio de las normas establecidas para el efecto (…)".*

**Que,** el Estatuto de la Universidad de Guayaquil declara en el artículo 142, lo siguiente: *'Son deberes de los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior los siguientes: a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de la Universidad de Guayaquil; b) Ejercer su derecho a la libertad de cátedra respetando los derechos y garantías constitucionales y legales del sistema de educación superior y de la Universidad de Guayaquil; c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes vigentes; d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad;* e*) Someterse periódicamente a los procesos de evaluación; y, f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la Universidad de Guayaquil".*

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil, el Consejo Superior Universitario, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, EXPIDE EL:

# CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

## TÍTULO PRELIMINAR
## GENERALIDADES

### CAPÍTULO I
### OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

**Artículo 1.- Objeto. –** El presente código tiene por objeto establecer el régimen general de normas de conducta para el desenvolvimiento de la investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación dentro de la Universidad de Guayaquil.

**Sus objetivos son:**

a) Implantar principios éticos que caracterizan la investigación científica. desarrollo tecnológico y/o innovación.
b) Fomentar la reflexión y/o guía de conducta, acciones y toma de decisiones en la investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación.
c) Promover las buenas prácticas científicas, fomentando la integridad científica incluyendo la capacitación de los investigadores.

**Artículo 2.- Ámbito de aplicación. –**El presente código rige a los profesores, investigadores, estudiantes, así como al personal administrativo y de servicio de la Universidad de Guayaquil, involucrados de forma directa o indirecta en el desarrollo de la investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación, así como en la gestión de los procesos investigativos.

## TÍTULO I
## PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS

**Artículo 3.- Definición de Principios Éticos. –** Se entiende por principios éticos las reglas o directrices que dirigen el proceder de los profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guayaquil en sus correlaciones en los procesos académicos y de la investigación que realizan.

**Artículo 4.- Principios éticos en la investigación. –** Estos principios rigen en laUniversidad de Guayaquil, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad de Guayaquil:

a) **Enaltecimiento de la autonomía**: Una institución organizacional responsable ycrítica a su quehacer cotidiano que le permita movilidad de pensamiento y de gestión.
b) **Promoción de la ética:** Comportamiento actitudinales que generan procesos transparentes e integradores, promoviendo una cultura de convivencia pacífica.
c) **Cimentación de la Solidaridad y Equidad:** Las relaciones humanas, sociales y organizacionales generan desde una comunicación asertiva las formas y estilos de relación vertical, horizontal o diagonal en la construcción de un clima laboral productivo y de formación de equipos.
d) **Construcción de la democracia:** Aceptar la diversidad pluridimensional de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etc., hacia el desarrollo de la tolerancia social y respeto a las diferencias individuales o colectivas.
e) **Universalidad:** Ser parte de un sistema integrador que conecte con áreas, campos y ámbitos en lo nacional, regional, continental y mundial de todos los procesos subyacentes en lo científico, tecnológico, académico, investigativo, etc.

**Artículo 5.- Definición de valores éticos. –** Se entiende por valores éticos a las guías de comportamiento que regulan la conducta del investigador.

**Artículo 6.- Valores éticos. –** Los valores éticos que rigen la investigación en la Universidad de Guayaquil son los siguientes valores:

a) **Rigor científico:** Se alcanzará mediante el seguimiento de una metodología establecida, y criterios explícitos que permitan disponer de la mejor evidencia científica en la investigación desarrollada, para lo cual se deberá llevar a cabo un riguroso proceso de obtención e interpretación de datos, lo que implica una revisión minuciosa de los resultados obtenidos antes de publicarlos.
b) **Honestidad:** Implica llevar a cabo la investigación y comunicar los resultados y sus posibles aplicaciones de manera completa y sin llevar a cabo decepciones, conrespecto a otros y a uno mismo.
c) **Objetividad:** Implica que los investigadores ven más allá de sus propias preconcepciones y desviaciones con respecto a la evidencia empírica que justifica sus conclusiones. Por ellos, los investigadores no pueden eliminar completamente la influencia de sus propias perspectivas en el trabajo, pero pueden buscar ser lo más objetivos posible.
d) **Apertura:** Los investigadores requieren ser abiertos con otros para que sea posible el progreso de la investigación. Deben transmitir sus conclusiones y la evidencia y el razonamiento en que se basan de modo que puedan ser examinadas.
e) **Respeto:** Se refieren al respeto a los colegas, a la propiedad intelectual, a la ley ya los sujetos de investigación.
f) **Responsabilidad:** Los investigadores son responsables ante otros investigadores, la

sociedad y la naturaleza.

g) **Imparcialidad:** Tratar a otros con respeto y consideración, tanto en citar las ideasde los colegas en un artículo como en la asesoría de un estudiante con respecto a la apropiada conducta de investigación.

## TÍTULO II
## BUENAS PRÁCTICAS DE LOS INVESTIGADORES

**Artículo 7.-** Los investigadores desarrollarán sus investigaciones atendiendo las siguientes prácticas:

a) Ser consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la sociedad del desarrollo su investigación, así como de los resultados obtenidos y la divulgación de estos.
b) Garantizar la veracidad de todas las etapas del proceso de investigación.
c) Revelar los conflictos de interés que puedan presentar en sus distintos roles comoautor, evaluador y tutor.
d) Fomentar la creación y participación de redes científicas.
e) Garantizar la credibilidad de los datos obtenidos con las diferentes herramientas de recolección de datos.
f) Contribuir a la formación de estudiantes y profesionales en el campo de la investigación con principios y fundamentos éticos mediante la vinculación de la teoría con la práctica en correspondencia con su contexto socioeconómico y cultural.
g) Mantener actualizado de manera regular los avances y tendencias nacionales e internacionales de la ciencia y de los campos específicos del conocimiento para su adecuación e implementación con principios éticos.
h) Documentar las fuentes de información y el proceso de análisis, para permitirrealizar contrastaciones de resultados.
i) Utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros y materiales destinados al proceso de investigación y aprendizaje, cuidando del uso adecuadode las instalaciones, mobiliario y materiales de trabajo.
j) Respetar los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos realizados porotros investigadores.
k) Aplicar los protocolos de consentimiento informados en el desarrollo de una investigación.

## TÍTULO III
## NORMAS ÉTICAS COMUNES PARA EL DESARROLLO DE LAINVESTIGACIÓN

**Artículo 8.- De la obtención de los datos. -** Los datos que se obtengan al realizar una

investigación deben estar en correspondencia con los objetivos e hipótesis planteados en el proyecto.

**Artículo 9.- Del registro de los resultados. -** Debe hacerse con responsabilidad, recordando que omitir o eliminar datos con fines de ajustar, tergiversar o sesgar los resultados es un procedimiento inadecuado que desacredita la investigación.

**Artículo 10.- De la custodia de materiales y resultados. -** Se debe garantizar el almacenamiento adecuado de la información para facilitar su estudio, análisis, procesamiento, citación y conservación de los datos y documentos.

**Artículo 11.- De la Publicación de las investigaciones. -** La publicación y difusión de los resultados de las investigaciones deben realizarse una vez concluida la investigación, donde el autor y coautor (es) deben dar su consentimiento por escrito para la publicacióny donde el resultado de la investigación que da lugar a un artículo científico o libro, debe ser original, cumplir con la normativa de publicación en donde se desea publicar y adecuarse a la política editorial.

**Artículo 12.- De la Filiación Institucional. -** Toda publicación que se genere del desarrollo de proyectos de investigación, así como por investigadores con designación de horas de investigación o que el desarrollo de su trabajo haya sido realizado con recursos, insumos o apoyo de la Universidad de Guayaquil, deberá contar la misma filiación institucional.

**Artículo 13.- De la Propiedad Intelectual. –** Todos los datos cargados en la base de datos virtuales por parte de los investigadores para su posterior verificación y constatación de información enviada para poder subirla a la plataforma del SENADI, debeser real y completa.

**Artículo 14.- Del Plagio. –** Los miembros de la comunidad universitaria no podrán presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado de investigaciones personales o de proyectos donde estén participando legalmente formalizados.

De la misma manera se considerará plagio el uso de textos de otros autores, por incorporación de apartados completos en el trabajo propio, reproducción de fragmentos o parafraseo, sin que se realice una adecuada citación. Adicionalmente, se considerará auto plagio, al presentar como inédito un texto ya antes publicado en otro medio sin hacermención explícita y completa de los datos de dicha publicación.

Finalmente, se considerará plagio el desarrollo de investigaciones con datos y recursos de otras investigaciones, sin la autorización, aval y/o reconocimiento del proyecto de

investigación original.

La responsabilidad por el plagio alcanza también a los asesores que han revisado y aprobado proyectos, informes, tesis, artículos, libros u otros, en los que se detecte que se ha incurrido en plagio.

**Artículo 15.- De la Investigación con animales y Seres Humanos. –** Toda investigación que experimente con seres humanos y/o animales deberá contar con el aval respectivo de un comité de ética de investigación con seres humanos y/o comité de ética de investigación con animales, de la Universidad de Guayaquil o de una institución pública o privada legalmente registrada y/o certificada.

## TÍTULO IV
## DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

**Artículo 16.- Órgano Sancionador. –** Para el Procedimiento disciplinario se seguirá lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en su Artículo 203 el cual indica:

*"El procedimiento disciplinario que procediera para determinar la existencia de la comisión de faltas y responsabilidades, de estudiantes, profesores o investigadores y de las demás autoridades que no están contempladas en el Reglamento de Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior, se iniciará por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Universidad de Guayaquil, excluyendo a los integrantes del Consejo Superior Universitario, al Rector y Vicerrector Académico de la Universidad de Guayaquil, quienes estarán sujetos a la normativa constante en el Reglamento de Sanciones, expedido por el Consejo de EducaciónSuperior*".

**Artículo 17.- De las infracciones del personal académico y de los estudiantes. –** Para la aplicación de las sanciones se seguirá lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en su Artículo 205 el mismo que menciona *"La Universidad de Guayaquil,está en la obligación de aplicar las sanciones para los estudiantes, profesores investigadores, autoridades, servidores y trabajadores dependiendo del caso acontecido y de la infracción cometida. Son faltas de los estudiantes, profesores investigadores, autoridades, servidores y trabajadores, las siguientes":*

a) *Inobservar, incumplir o vulnerar la Constitución de la República y toda la normativa general e interna en materia académica, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;*

b) *Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la institución, mediante algarabías, tumulto, paralizaciones, manifestaciones violentas o agresivas, o demás actos atentatoriosal orden y a la paz de la universidad;*

c) *Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar la moral y las buenas costumbres;*

d) *Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria;*

e) *Cometer acciones de violencia física, psicológica o sexual contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;*

f) *Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados;*

g) *Contratar o convenir - directa o indirectamente - dentro de las instalaciones universitarias lo relacionado con material de estudio; adquisición de libros; servicios relacionados con actos académicos, de incorporación, de homenaje o de cualquier otro acto público; servicios relacionados con información académica; o, cualquier otro convenio o contrato que estén en contra de la moral y de las buenas costumbres. Se exceptúan a aquellos convenios o actos que (previo a su celebración) estén autorizados por el Consejo Superior Universitario, dentro de su autonomía responsable, siempre que no estén en contra de la Ley, de la moral o de las buenas costumbres;*

h) *Influir mediante mecanismos irregulares o de presión en la obtención de beneficios partidistas, personales o electorales, para cualquier estamento de la Universidad;*

i) *No cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General de aplicación: las Resoluciones del Consejo de Educación Superior; órgano rector de la política pública de educaciónsuperior; CACES; el Estatuto y los Reglamentos expedidos por la Universidad deGuayaquil, además, del ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,*

j) *Cometer fraude o deshonestidad académica.*

k) *Las demás previstas en la Ley y la normativa interna de la Universidad de Guayaquil.*

**Artículo 18.- De la gradación de las faltas. -** Para la aplicación de la gradación de las faltas cometidas por los y las estudiantes, los profesores o profesoras, investigadores o investigadoras se seguirá lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en su Artículo 206 el mismo que menciona:

*De las faltas leves:*

a) *Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la Institución; y,*

b) *Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres.*

*Las faltas leves, merecerán la amonestación verbal o escrita del Consejo Superior Universitario, de la cual se deberá dejar constancia.*

*De las faltas graves:*

a) *Atentar contra la Institucionalidad y la autonomía universitaria;*
b) *Cometer actos de violencia de palabra o acoso contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;*
c) *Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones Institucionales y los bienes públicos y privados;*
d) *No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,*
e) *Cometer fraude o deshonestidad académica.*

*Las faltas graves merecerán la imposición de la suspensión y/o la pérdida de la representación en caso de ejercerla. Si después de cumplida la sanción, reincidiera en una falta grave, se considerará haber incurrido en una falta muy grave y se sancionará con la suspensión definitiva de la Universidad.*

*De las faltas muy graves:*

*Cometer actos de violencia de hecho contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.*

*Las faltas muy graves merecerán la separación definitiva de la Institución y/o la pérdida de la representación en caso de ejercerla.*

**Artículo 19.- De las sanciones. -** Para las sanciones a aplicarse por las faltas cometidas por los y las estudiantes, los profesores o profesoras, investigadores o investigadoras se seguirá lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en su Artículo 207 el mismo que menciona:

a) *Amonestación escrita;*
b) *Pérdida de una o varias asignaturas;*
c) *Suspensión temporal de actividades académicas; y,*
d) *Separación definitiva de la Institución, que será considerada como causa legal para la terminación de la relación laboral, de ser el caso.*

*Tales sanciones se aplicarán, independientemente de las acciones civiles y penales, a que hubiere lugar.*

**Artículo 20.- Del procedimiento. -** Para el caso de los servidores públicos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, se observará el procedimiento y las sanciones consagradas en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), su Reglamento General y demás normativa aplicable como lo menciona el Estatuto de la Universidad de Guayaquil en su Artículo 208.

Para el caso de los trabajadores, se observará el procedimiento, y las sanciones consagradas en el Código del Trabajo y demás normativa aplicable.

## DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA:** Todos los aspectos que no estuviere contemplados en el presente CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN, se aplicará la normativa conexa pertinente para el efecto.

**SEGUNDA:** El accionar del investigador acorde al tipo de investigación que realice será regulado por un reglamento específico para su manejo e implementación.

**TERCERA:** Todo personal de la Universidad de Guayaquil que participe en el desarrollo de alguna investigación de cualquier tipo y que incumpla con los principios y valores éticos descritos en el presente Código de Ética en la Investigación será evaluado y sancionado conforme la normativa disciplinaria vigente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar.

## DISPOSICIÓN DEROGATORIA

**ÚNICA:** Queda derogado el anterior Código de Ética aprobado en la Resolución No. CCIPI-SE-005-06-2023.

## DISPOSICIÓN FINAL

**ÚNICA:** En el presente CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN, entrará en vigor a partir de su publicación en el repositorio institucional de la Universidad de Guayaquil.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO LENIN MORAN PENA

Dr. Francisco Morán Peña, PhD.
**RECTOR**

Firmado electrónicamente por:
EVELYN ALEXIS GODOY CAZAR

Ab. Evelyn Godoy Cazar, Mgs.
**SECRETARIA GENERAL**

En mi calidad de Secretaria General de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICO que, el "CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2023", fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, en la sesión extraordinaria No. 32 realizada el 05 de septiembre de 2023, mediante resolución No. R-CSU-UG-SE32-303-05-09-2023.

Guayaquil, 11 de octubre de 2023

Firmado electrónicamente por:
EVELYN ALEXIS GODOY CAZAR

Ab. Evelyn Godoy Cazar, Mgs.
**SECRETARIA GENERAL**